

1500286-58.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500286-58.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500286-58.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026486/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22713565 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 209/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2026486 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ADALBERTO FERREIRA LUIZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de ADALBERTO FERREIRA LUIZ, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que o réu, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 21:44 horas, na Rua Anhanguera, nº 77, Cidade São Pedro, Fazendinha, na cidade e comarca de Santana de Parnaíba, trazia consigo 70 porções de cocaína, com peso total de 33,12 gramas e 80 porções individuais de maconha, com peso total de 212,88 gramas; dinheiro em espécie, sendo R\$ 268,55; bem como caderno

de contabilidade do material entorpecente.

1.1.) Segundo a denúncia, o denunciado decidiu levar a cabo o comércio ilícito de drogas. Para tanto, dirigiu-se ao local dos fatos em posse de porções individuais de maconha e cocaína, devidamente embaladas para entrega no varejo.

1.2.) Ocorre que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pelas proximidades, quando avistaram três indivíduos ao longo da via, os quais tentaram se evadir assim que perceberam a aproximação da viatura. Diante de tal cenário, os servidores públicos decidiram proceder à abordagem, ocasião em que ADALBERTO arremessou uma sacola e uma bolsa na direção da equipe.

1.3.) Em revista pessoal aos indivíduos nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, no interior da bolsa dispensada pelo denunciado, os guardas municipais localizaram as drogas acima referidas. Já no interior da bolsa menor, os servidores localizaram a quantia em dinheiro, um caderno contendo anotações de contabilidade do entorpecente e um alvará de soltura datado de 2016, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Cajamar, no bojo do processo nº 0004583-44.2013.8.26.0108, em favor de ADALBERTO.

1.4.) Os demais indivíduos, posteriormente identificados como Isaias Santos e Nicolly Gomes de Queiroz, declararam serem usuários e atribuíram a propriedade do entorpecente ao denunciado ADALBERTO.

1.3.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls. 05/53), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 129/137, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam maconha e cocaína.

3.) O réu foi notificado, seguiu-se defesa preliminar e houve recebimento da denúncia (fls. 79/80, 150, 158 e 169/171 respectivamente).

4.) Em instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação (fls. 212/219).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva, narrando que estava no local apenas comprando drogas, já que usa cocaína, crack e maconha desde os 16 anos, porém, foi responsabilizado pelas drogas lá encontradas porque tem passagens pelo sistema prisional.

6.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu, na dosimetria, aumento da pena pelo poder viciante das drogas e a quantidade apreendida; além de maus antecedentes. Na segunda etapa, aumento da pena pela reincidência, sem diminuição da pena na terceira etapa, já que inaplicável o tráfico privilegiado.

7.) A defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (fls. 222/224).

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo

70 porções de cocaína, com peso total de 33,12 gramas e 80 porções individuais de maconha, com peso total de 212,88 gramas; dinheiro em espécie, sendo R\$ 268,55; bem como caderno de contabilidade do material entorpecente.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls. 05/71), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão, bem como laudo toxicológico definitivo acostado às fls. 129/137, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam maconha e cocaína; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada. Vejamos.

12.) Thiago, guarda civil municipal, narrou que, na data dos fatos, adentraram uma via e havia 03 pessoas sentadas, percebendo movimentação de uma sacola. Um deles passou uma bolsinha. Em revista. na sacola, havia entorpecente. Na bolsinha, dinheiro, um caderno e um alvará de soltura. Os indivíduos que estavam com o acusado informaram que estavam comprando drogas do acusado. Local conheci como ponto de tráfico. Negou que o acusado estava com um marmitex na mão e que havia um restaurante no local. Não conhecia o acusado antes da abordagem. Robinson, seu colega de farda, ouvido como testemunha, na mesma toada, narrou o ocorrido.

12.1.) Nicolly, testemunha, narrou que foi ao local na data dos fatos para comprar maconha. Afirmou que era o acusado que estava vendendo drogas no local, mas não é apenas um traficante que comercializa no local. Não sabia o que Isaias estava fazendo no local.

12.2.) Isaias, testemunha, narrou que o acusado e Nicolly estavam "lá pra dentro" (sic). Notou indivíduos escondidos, vestidos de azul, mas, quando tentou fugir, já que estava no local para comprar drogas, foi abordado, descobrindo que eram policiais. Afirmou que comprou drogas do acusado naquele dia.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara

Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos policiais civis decorre de ato de, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava quantidade que já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para overdose de diversos indivíduos.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu reincidente e, considerando a quantidade de drogas e as anotações encontradas, certamente possui ligação com o crime organizado.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu ADALBERTO FERREIRA LUIZ como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero regular, pois a quantidade de droga é suficiente para confecção de mais de 200 cigarros de maconha e mais de 160 doses de cocaína, pelo que entendo devido aumento de pena de 02 anos.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem

presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: em face da multirreincidência do réu (fls. 189/191), aumento a pena em 1/5, para fixá-la em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu ADALBERTO FERREIRA LUIZ em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA